

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 250/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายซารับยิต ชิงห์หรือนารูลา

จำเลย

นายซารับยิต ชิงห์หรือนารูลา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14
ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ซึ่งเป็น
บทหนัก จำคุก 3 ปี แต่เนื่องจากขณะทำผิดจำเลยมีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอ่อนเยาว์ต่อ
ความคิดอยู่ และจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนประกอบกับจำเลยให้การมีประโยชน์ต่อ
การพิจารณา ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้
เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,72)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 68 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิจารณ์พฤติการณแห่งคตแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณ์พฤตการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ